

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8641/2542

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นายปรีวัติหรือใจ์ สาพาที

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 339, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 212

++ เรื่อง ปล้นทรัพย์ ++

คนร้ายที่ใช้กำลังประทุษร้ายและเอาทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสองไปมีเพียง 2 คน เท่านั้นคือจำเลยกับ ส. ส่วนคนร้ายที่เหลืออีก 1 คน คือ ป.นั้นคงยินยอม ๑ มิได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือจำเลยกับ ส. และพฤติการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากผู้เสียหายที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์แข่งรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับ แล้วจำเลยก็ขับแข่งขึ้นไปจึงเกิดเหตุคดีนี้ขึ้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยมิได้คบคิดกันมาก่อน เป็นเรื่องเฉพาะตัว จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี เท่านั้น

ความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้องรวมความผิดฐานชิงทรัพย์ด้วยศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยฐานชิงทรัพย์ตามที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ.มาตรา 192 วรรคท้าย

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ แต่ลงโทษตาม ป.อ.มาตรา 339วรรคหนึ่ง, 340 ตรี

จึงไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขให้ถูกต้องเป็นจำเลยมีความผิดตามป.อ.มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี และศาลฎีกามีอำนาจเพิ่มเติมโทษจำเลยได้ เพราะโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษฐานปล้นทรัพย์ซึ่งมีโทษหนักขึ้น

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๑๑๖/๒๕๓๘ ของศาลชั้นต้น ได้ร่วมกันปล้นทรัพย์เอาเงินจำนวน ๔๐ บาท กับรองเท้า ๑ คู่ ราคา ๔๕๐ บาท ของนายเอกชัยศรีสุข ผู้เสียหายที่ ๑ และเงินจำนวน ๔๐ บาท กับรองเท้า ๑ คู่ ราคา ๔๕๐ บาทของนายพงษ์วิวัฒน์หรือพงษ์วิวัติ พันธุ์วิไล ผู้เสียหายที่ ๒ ไป การปล้นทรัพย์ดังกล่าวจำเลยกับพวกใช้รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ศรีสะเกษ ง - ๔๘๖๓ เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด พาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตี, ๘๓ และให้จำเลยกับพวกในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๓๑๑๖/๒๕๓๘ คืบหรือใช้เงิน ๘๐ บาทกับรองเท้า ๒ คู่ ราคา ๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้เสียหายทั้งสอง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๐ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตี, ๘๓ ลงโทษจำคุก ๑๕ ปี ให้จำเลยคืบหรือใช้เงิน ๘๐ บาท กับคืบหรือใช้ราคารองเท้า ๒ คู่ ราคา ๙๐๐ บาทให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคหนึ่ง, ๓๔๐ ตีรถดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖ แล้ว คงจำคุก ๓ ปี ๙ เดือนยกฟ้องข้อหาปล้นทรัพย์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง ขณะที่ผู้เสียหายที่ ๑ ขับรถจักรยานยนต์โดยมีผู้เสียหายที่ ๒ นั่งซ้อนท้ายมาถึงบริเวณต้นโพธิ์หน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ จำเลยขับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งมีนายสิทธิชัยและนายประยูรนั่งซ้อนท้ายตามหลังและมาเทียบรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายที่ ๑ ขับ จำเลยใช้มือดึงแฮนด์รถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายที่ ๑ ขับ เมื่อรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ ๑ และจำเลยหยุด จำเลยตรงเข้าไปหาผู้เสียหายที่ ๒ และถามว่า ขอเงินใช้หน่อย ผู้เสียหายที่ ๒ ตอบว่าไม่มี จำเลยจึงตบหน้าผู้เสียหายที่ ๒ หนึ่งครั้ง แล้วล้วงเอาเงินในกระเป๋าเสื้อของผู้เสียหายที่ ๒ จำนวน ๔๐ บาท และรองเท้าแตะ ๑ คู่ ราคา ๔๕๐ บาท ของผู้เสียหายที่ ๒ ไป นายสิทธิชัยเข้าไปหาผู้เสียหายที่ ๑ และถามว่ามีเงินหรือไม่ ผู้เสียหายที่ ๑ ตอบว่าไม่มี นายสิทธิชัยจึงตบหน้าผู้เสียหายที่ ๑ หนึ่งครั้ง แล้วล้วงเอาเงินในกระเป๋ากางเกงจำนวน ๔๐ บาท และรองเท้าแตะ ๑ คู่ ราคา ๔๕๐ บาท ของผู้เสียหายที่ ๑ ไป ส่วนนายประยูรยืนอยู่ที่ข้างรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับ แล้วจำเลยเข้าไปดึงเอากุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ ๑ ไป นายสิทธิชัยใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ ๑ ล้มลง ต่อจากนั้นจำเลย นายสิทธิชัยและนายประยูรขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จำเลยขับหลบหนีไปด้วยกัน ๑

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า จำเลยกับพวกอีก ๒ คน จะร่วมนั่งรถจักรยานยนต์คันเดียวกันไปที่เกิดเหตุด้วยกัน แต่ผู้เสียหายทั้งสองซึ่งเป็นประจักษ์พยานต่างเบิกความยืนยันว่าคนร้ายที่ใช้กำลัง ทุบทรัพย์และเอาทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสองไปมีเพียง ๒ คนเท่านั้นคือจำเลยกับ นายสิทธิชัย ส่วนคนร้ายที่เหลืออีก ๑ คน คือนายประยูรนั้น ผู้เสียหายที่ ๑ เบิกความ ว่า นายประยูรยืนอยู่ที่รถจักรยานยนต์ที่นั่งซ้อนท้ายเท่านั้น ผู้เสียหายที่ ๒ เบิกความ ว่า นายประยูรลงจากรถแล้วยืนคุมเชิงอยู่ที่รถจักรยานยนต์ที่นั่งซ้อนท้ายตามคำเบิก ความของผู้เสียหายทั้งสองจะเห็นได้ว่านายประยูรคงยินยอม ๑ มิได้กระทำการใด ๑ อันเป็นการช่วยเหลือจำเลยกับนายสิทธิชัยแต่อย่างใดเลย ดังนั้นเมื่อพิเคราะห์ พฤติการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เสียหายที่ ๑ ขับรถจักรยานยนต์แซงรถ จักรยานยนต์ที่จำเลยขับแล้วจำเลยก็ขับแซงขึ้นไปจึงเกิดเหตุคดีนี้ขึ้น น่าจะเป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยมิได้คบคิดกันมาก่อน เป็นเรื่องเฉพาะตัว เมื่อไม่ปรากฏว่า นายประยูรร่วมกระทำการใด ๑ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่จำเลย และนายสิทธิชัยในการกระทำความผิด พฤติการณ์ที่นายประยูรยืนอยู่เฉย ๆ ในที่เกิดเหตุ จะถือว่าร่วมกระทำความผิดด้วยกันไม่ได้ ฉะนั้น การกระทำความผิดครั้งนี้จึงมีผู้ร่วม กระทำความผิดเพียง ๒ คนเท่านั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลา กลางคืนโดยใช้ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตีรึ เท่านั้น หากมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ไม่แม้โจทก์มิได้ ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานชิงทรัพย์ แต่ความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่โจทก์ ฟ้องรวมความผิดฐานชิงทรัพย์ด้วย ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษจำเลยตามที่พิจารณาได้ ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรคท้ายแต่ที่ศาล อุทธรณ์ภาค ๑ พังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ แต่ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙

วรรคหนึ่ง, ๓๔๐ ตีร นั่นไม่ถูกต้องสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง และศาลฎีกามีอำนาจเพิ่มเติมโทษจำเลยได้ เพราะโจทก์ได้ฎีกาขอให้ลงโทษฐานปล้นทรัพย์ซึ่งมีโทษหนักขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อต่อไปว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งเหมาะสมหรือไม่ เห็นว่าขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุเพียง ๑๙ ปี น่าจะกระทำความผิดด้วยความคะนอง ทรัพย์ที่จำเลยกับพวกได้ไปมีราคาเพียงเล็กน้อย ทั้ง ๆ ที่สามารถชิงรถจักรยานยนต์และทรัพย์อื่น ๆ ของผู้เสียหายทั้งสองได้อีก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งเป็นการเหมาะสมแล้ว

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า ควรจะลงโทษจำเลยสถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกหรือไม่ เห็นว่าจำเลยมีอายุเพียง ๑๙ ปี กระทำความผิดด้วยความคะนอง และทรัพย์ที่ได้ไปมีราคาเพียงเล็กน้อย สมควรลงโทษสถานเบา แต่เมื่อลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้ว โทษตามกฎหมายขั้นต่ำยังเกิน ๒ ปี จึงไม่อาจรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๙ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตีร ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖ คงจำคุก ๗ ปี ๖ เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑.

(ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-มงคล คุณต์กาญจนากุล-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายธนิต สุธีพรหม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมพันธ์ พันธุสิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ